ESTATUTS D'ADOCAT - Associació de Docents Ocupacionals de Catalunya

CAPÍTOL I: LA DENOMINACIÓ, ELS FINS I EL DOMICILI

Article 1.

L'Associació, anomenada ADOCAT (Associació de Docents Ocupacionals de Catalunya), regula les seves activitats d'acord amb allò establert a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, així com pels presents estatuts.

Article 2.

Les finalitats de l'Associació són:

1. Promoure la qualitat de la formació ocupacional en benefici de l'alumnat.
2. Dignificar la professió dels docents ocupacionals i visibilitzar els reptes i inquietuds del sector.

Per assolir aquests fins, l'Associació podrà desenvolupar activitats com:

- Organització de trobades, debats i jornades.
- Elaboració d'estudis i publicacions.
- Participació en processos de diàleg amb institucions.

En tots els casos, queda exclòs ànim de lucre.

Article 3.

1. El domicili de l'Associació s'estableix a: Av. Carrilet 322 B, 4rt. 08901, L'Hospitalet de Llobregat.
2. Les funcions d"aquesta Associació s"exerceixen majoritàriament a Catalunya.

CAPÍTOL II: ELS MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I OBLIGACIONS

Article 4.

Categories de socis S'estableixen les categories de socis següents:

1. Socis fundadors: Aquells que van participar a la creació de l'Associació. Tenen veu, vot i elegibilitat per a càrrecs directius.
2. Socis actius: Persones físiques que participen regularment a les activitats de l'Associació i contribueixen econòmicament. Tenen veu i vot a les Assemblees Generals i poden ser elegits per a càrrecs directius després d'un període mínim d'un any com a socis.
3. Socis col·laboradors: Persones o entitats que donen suport a les activitats de l'Associació sense assumir compromisos econòmics o polítics. Tenen veu, però no vot, i no són elegibles per a càrrecs directius.

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de Barcelona

Data: 13/05/2025

Amb el codi segur de verificació X1711B17x42K61V es pot consultar aquest document a l'adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

4. Socis honorífics: Persones o entitats que reben aquesta distinció per la seva contribució rellevant a les finalitats de l'Associació. No tenen veu ni vot, ni són elegibles per a càrrecs directius.

Article 5.

Drets dels socis

1. Els socis fundadors i actius tenen dret a: a) Participar amb veu i vot a les Assemblees Generals. b) Ser elegits per a càrrecs directius, complint els requisits establerts. c) Rebre informació periòdica sobre les activitats de l'Associació.
2. Els socis col·laboradors tenen dret a: a) Participar amb veu a les Assemblees Generals. b) Col·laborar en les activitats organitzades per l'Associació.
3. Els socis honorífics tenen dret a: a) Ser informats de les activitats rellevants de l'Associació.

Article 6.

Obligacions dels socis

1. Tots els socis han de respectar els estatuts i els acords dels òrgans de govern.
2. Els socis actius han de contribuir econòmicament segons les quotes que estableix l'Assemblea General.
3. Els socis col·laboradors i honorífics donaran suport a les activitats de l'Associació en la mesura de les possibilitats.

Article 7.

Causes de baixa

1. Decisió voluntària comunicada per escrit.
2. Incompliment de les obligacions estatutàries.
3. Impagament de les quotes establertes (en el cas de socis actius).

CAPÍTOL III L'Assemblea General

Article 8

1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

Article 9

L'Assemblea General té les facultats següents:

a) Aprovar, si escau, la gestió de l'òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
c) Modificar els estatuts.

d) Acordar la forma i l'import de les contribucions al finançament de l'associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l'associació.
e) Acordar la transformació, la fusió, l'escissió o la dissolució de l'associació.
f) Acordar l'ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
g) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes per una raó diferent de la separació definitiva.
j) Ratificar, si escau, la baixa disciplinària i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l'associació.

Article 10

1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici econòmic.
2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels associats; en aquest cas, l'Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili postal, a l'adreça de correu electrònic a altres mitjans telemàtics de comunicació que constin identificats en la relació actualitzada d'associats que ha de tenir l'associació.
3. Les reunions es poden dur a terme per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació, sempre que quedi garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en la deliberació i l'emissió del vot. En aquest cas, s'entén que la reunió se celebra on és la persona que la presideix.
4. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
5. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president, en la qual hi ha de figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.

Article 12

1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis presents o representats.

2. El 10 % dels socis poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s'ha de reunir. L'Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s'hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d'una nova assemblea general.

Article 13

1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
3. Es poden adoptar acords sense reunió de manera excepcional —a instància del president de l'associació, de dos terços dels membres de la junta directiva o d'un 20 % dels associats— mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.
4. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (més vots a favor que en contra).
5. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que se n'hagi obtingut l'autorització expressa.

CAPÍTOL IV La Junta Directiva

Article 14

1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació. Componen aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis i majors d'edat, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s'han de comunicar al Registre d'associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d'incloure també l'acceptació del nou president i del nou secretari.
4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament. No obstant això, d'acord amb l'article 322-16.2 del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, si algun membre de l'òrgan exerceix funcions de gerència o altres que no siguin les ordinàries de govern de l'associació, pot ésser retribuït, sempre que s'estableixi una relació contractual, incloent-hi la de caràcter laboral. El

nombre de membres de l'òrgan de govern que percebin qualsevol tipus de retribució de l'associació no pot superar la meitat dels que integren aquest òrgan.

Article 15

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de cinc anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
   a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques.
   b) Incapacitat o inhabilitació.
   c) Renúncia notificada a l'òrgan de govern.
   d) Separació acordada per l'assemblea general.
   e) Qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts.

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

1. La Junta Directiva té les facultats següents:
   a. Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
   b. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
   c. Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
   d. Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
   e. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
   f. Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
   g. Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
   h. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
   i. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
   j. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
   k. Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
      i. subvencions o altres ajuts

ii. l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana

l. Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 28.

m. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General.

n. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.

.

2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan el president la convoqui amb aquest caràcter o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

3. Les reunions es poden dur a terme per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació, sempre que quedi garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en la deliberació i l'emissió del vot. En aquest cas, s'entén que la reunió se celebra on és la persona que la presideix.P9F

Article 18

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

4. Es poden adoptar acords sense reunió de manera excepcional —a instància del president de l'associació o de dos terços dels membres de la junta directiva— mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos

Article 19

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i els han de signar el secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

CAPÍTOL V La presidència i la vicepresidència

Article 20

1. Són pròpies del president les funcions següents:
    a. Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
    b. Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
    c. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
    d. Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
    e. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.
    f. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l'Assemblea General o la Junta Directiva.
2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident —si n'hi ha— o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

CAPÍTOL VI La tresoreria i la secretaria

Article 21

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 22

El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

CAPÍTOL VII Les comissions o grups de treball

Article 23

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, les han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s'ha d'ocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

CAPÍTOL VIII El règim econòmic

Article 24

Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:

a) Les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres.
b) Les subvencions oficials o particulars.
c) Les donacions, les herències o els llegats.
d) Les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 25

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han d'abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 26

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 27

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari. Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues signatures, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

CAPÍTOL IX: RÈGIM DISCIPLINARI

Article 28.

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern. El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies. En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Les infraccions comeses pels membres de l'Associació es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

a) Són infraccions lleus:

- L'incompliment ocasional de les obligacions establertes als estatuts.
- La manca de respecte a altres membres de l'Associació en el marc de les seves activitats.
- L'absència injustificada en les reunions de l'Assemblea General o de les comissions de treball, si escau.

b) Són infraccions greus:

- L'incompliment reiterat de les obligacions estatutàries.
- La falta de col·laboració amb els òrgans de govern de l'Associació.
- L'ús indegut del nom o dels recursos de l'Associació per a fins personals o aliens als objectius de l'entitat.
- La difusió d'informació interna sense autorització expressa.

c) Són infraccions molt greus:

- Qualsevol actuació que pugui perjudicar greument el funcionament, el prestigi o els interessos de l'Associació.
- La comissió d'actes fraudulents o il·lícits en nom de l'Associació.
- La reiteració d'infraccions greus en un període de dos anys.

Article 29

Segons la gravetat de la infracció, es podran imposar les sancions següents:

a) Per infraccions lleus:

- Amonestació verbal o per escrit.
- Suspensió temporal de drets com a membre de l'Associació per un màxim de tres mesos.

b) Per infraccions greus:

- Suspensió temporal de drets com a membre de l'Associació per un període d'entre tres i sis mesos.
- Inhabilitació per ocupar càrrecs directius durant un any.

c) Per infraccions molt greus:

- Expulsió definitiva de l'Associació.
- Inhabilitació per a qualsevol participació en activitats de l'Associació durant un període mínim de cinc anys.

Article 30

1. La Junta Directiva serà l'òrgan encarregat d'instruir els procediments disciplinaris i d'imposar les sancions corresponents.
2. Qualsevol membre podrà denunciar una infracció mitjançant un escrit motivat dirigit a la Junta Directiva.
3. L'afectat serà notificat de l'inici del procediment i disposarà de deu dies hàbils per presentar al·legacions.
4. La resolució de la Junta Directiva haurà de ser motivada i notificada per escrit a l'interessat.

5. En cas de sanció, l'afectat podrà presentar recurs davant l'Assemblea General en el termini de quinze dies.

6. La resolució definitiva de l'Assemblea General serà inapel·lable.

Article 31

1. Les infraccions lleus prescriuen als sis mesos; les greus, als dos anys, i les molt greus, als cinc anys.

2. El termini de prescripció comença a comptar des del moment en què la Junta Directiva té coneixement dels fets.

Disposició final Aquest règim disciplinari entra en vigor l'endemà de la seva aprovació per l'Assemblea General de l'Associació.

CAPÍTOL XI La dissolució

Article 32

L'associació es pot dissoldre si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 33

1. En cas de dissolució, els béns es destinaran a una entitat sense ànim de lucre.

2. La Junta Directiva actuarà com a comissió liquidadora si no se'n designa una altra.

DILIGÈNCIA

1. La secretària de l'Associació de Docents Ocupacionals de Catalunya amb el vistiplau de la presidenta, fa constar que aquests estatuts han estat aprovats per acord de l'Assemblea General de data 17 de desembre de 2024 i contenen les modificacions aprovades per acord de l'Assemblea General de data 13 de febrer de 2025 i 8 de març de 2025.

Signat, a L´Hospitalet de Llobregat, a 02 de maig de 2025.

Fina Ayllón Mojal

Secretària de l'Associació

Emma Valera Guillamot

Presidenta de l'Associació

Document N1753B17Q30K726 signat electrònicament i validat per CATCert

Certifico que aquests estatuts concorden amb els originals de l'entitat, les dades d'inscripció de la qual consten a continuació.

Núm. d'inscripció 77552

Data Resolució 11/05/2025

Secció 1a del Registre d'Associacions

La Responsable d'inscripcions i assentaments registrals

Data 13 de maig de 2025